

1° JUZGADO CIVIL - SEDE ANEXO

EXPEDIENTE : 00225-2022-0-1201-JR-CI-01
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : JEAN AGURTO MORENO
ESPECIALISTA : CLARA COLQUI QUIÑONEZ
PERITO : CAJALEON HERVACIO, NILTON JESUS
DIAZ ALFARO, DANIEL ANIBAL
ING DIAZ ALFARO DANIEL ANIBAL
ING CAJALEON HERVACIO NILTON JESUS
DEMANDADO : HERRERA VERANO, ROSSANA HERLINDA
FLORES JARAMILLO, FRANKLIN JOSEPH
DEMANDANTE : COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO
LTDA 289 REPRESENTANTE LEGAL MARCO ANTONIO VILLAVICENCIO
GUARDIA.

RESOLUCION NÚMERO: 32

Huánuco, cinco de mayo
Del año dos mil veintiséis. -

AUTOS Y VISTOS: Con el escrito ingreso N° 5252-
2026 y 9630-2026, presentado por el abogado del demandante COOPERATIVA DE
AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO LTDA 289, a lo que solicita; y,
CONSIDERANDO:

Primero. - Que, conforme lo establece el artículo IX del CPC, las normas procesales
son de carácter imperativas, puesto que garantizan el debido proceso, y siendo las
mismas de orden público su cumplimiento es ineludible, ya que están destinadas a
garantizar los derechos de las partes en confrontación judicial y aseguran la expedición
de sentencias en justicia y no arbitrarias.

Segundo. - Conforme al estado del proceso que se encuentra en ejecución de sentencia,
conforme lo previsto por el primer párrafo del artículo 731° del Código Procesal Civil,
modificado por Ley No. 30229 prevé “Aprobada la tasación o siendo innecesaria esta, el
Juez convocará a remate. El remate o la subasta de bienes muebles e inmuebles se efectúan por
medio del Remate Judicial Electrónico (REM@JU) si no existe oposición de ninguna de las
partes o de terceros legitimados de ser el caso, conforme con la ley especial sobre la materia”;
Por su parte el penúltimo párrafo del artículo 742° de la misma norma legal prevé “Si el
ejecutante no solicita su adjudicación en el plazo de diez días, el juez sin levantar el embargo,
dispondrá nueva tasación y remate bajo las mismas normas”. Siendo que en el presente
proceso que se encuentra con mandato de ejecución forzada, habiéndose efectuado una
convocatoria con anterioridad la misma que ha sido declarado desierto (1ra. 2da y 3ra

convocatoria), conforme solicita el demandante debe disponerse se convoque a un nuevo remate del bien inmueble materia de ejecución, el cual no es necesario disponerse una nueva valorización comercial por cuanto el informe técnico pericial de valorización que obra en autos data de abril del dos mil veintidós.

Tercero: Que, conforme se tiene mediante Resolución Administrativa No. 000171-2021-PCSJHN-PJ de fecha 04 de mayo del 2021, se dispuso la puesta en marcha del Servicio de Remates Electrónicos Judicial – REMAJU – en la Corte Superior de Justicia de Huánuco; y verificándose que en el caso de autos cumple con los requisitos establecidos en el artículo 12^º ¹ de la Ley 30229 y artículo 13.1² del Reglamento de dicha Ley, es procedente ordenarse el remate judicial electrónico.

Cuarto: Que es pertinente señalar a las partes, que conforme a los lineamientos establecidos para el remate judicial electrónico, el órgano jurisdiccional al disponer dicho remate, **emitirá una única resolución, la cual dará cobertura no solo a la primera sino de manera automática a la segunda y de ser el caso a la tercera convocatoria;** esto es si el remate es declarado desierto en la primera convocatoria; la segunda y de ser el caso la tercera será generada automáticamente en el sistema REM@JU, y sin que sea necesario emitir nueva resolución por el órgano jurisdiccional, ello conforme lo dispone el artículo 13^º de la Ley 30229, que señala:

13.1 En caso de que no se hayan inscrito usuarios postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base, el remate se declara desierto. En este supuesto, el Remate Electrónico Judicial (REM@JU) debe reprogramar una segunda convocatoria con la reducción en un quince por ciento sobre el precio base del bien o bienes materia de remate electrónico judicial.

13.2 De no presentarse ofertas en la segunda convocatoria, se procede a una tercera convocatoria, reduciendo en quince por ciento el precio base de la convocatoria

¹ **Artículo 12º:** Condiciones para remate por internet:

El remate electrónico judicial a través del REM@JU procede al cumplirse con los siguientes requisitos:

- a) Que se cumpla con el pago del arancel por concepto de remate.
- b) Que, en su circunscripción jurisdiccional, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial haya dispuesto el remate electrónico judicial por REM@JU en función de las facilidades y condiciones tecnológicas existentes.
- c) Que, verificadas las condiciones anteriores, el juez dicte la resolución que disponga el remate electrónico judicial identificando en aquella un resumen descriptivo del bien incluidas las cargas y los gravámenes, de ser el caso, y el monto de su valorización.

² **Artículo 13.-** Procedencia del Remate de bienes a través del REM@JU

13.1 El remate de bienes muebles e inmuebles se realiza por medio del REM@JU, en mérito a la resolución a que se refiere el artículo 731 del Código Procesal Civil. Para estos efectos, debe verificarse las condiciones señaladas en el artículo 12 de la Ley.

anterior sobre el precio base del bien o bienes materia de remate electrónico judicial.

Y, en el supuesto que en la tercera convocatoria no haya postores, se culmina el procedimiento de remate electrónico judicial, estado en el cual se procede conforme a las normas del Código Procesal Civil o a la norma que lo sustituya.

Quinto: Que, conforme lo dispone el artículo 14º del Reglamento de la Ley 30229, son causales para la oposición al remate electrónico judicial, las siguientes:

- a) Que, en la circunscripción jurisdiccional donde se dispone el remate no se encuentre implementado el REM@JU; o
- b) Que, en el lugar donde se ubica el bien o se dispone el remate no existan las facilidades tecnológicas necesarias para acceder al REM@JU, lo cual debe ser verificado por el Poder Judicial en atención a la información que brinde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

El plazo para interponer la oposición al remate mediante el REM@JU, prevista en el último párrafo del artículo 12 de la Ley, es de tres (3) días hábiles siguientes de notificado con la resolución judicial que ordena el remate.

La oposición se interpone ante el Juez que dispuso el remate mediante los mecanismos que disponga el Poder Judicial.

La oposición se resuelve en el plazo de tres (3) días hábiles de formulada, sin necesidad de correr traslado, mediante resolución motivada e inimpugnable.

En consecuencia, atendiendo a lo antes señalado, **SE RESUELVE:**

1. **CONVOCAR A REMATE ELECTRONICO JUDICIAL**, del bien inmueble objeto de garantía real de hipoteca; iniciando con la **PRIMERA CONVOCATORIA**.
2. En caso de declararse desierto la primera convocatoria del remate judicial electrónico, convóquese **AUTOMÁTICAMENTE** por el REM@JU al remate en **SEGUNDA CONVOCATORIA**, y de ser el caso en **TERCERA CONVOCATORIA**.
3. **ESPECIFICACIONES SOBRE EL BIEN A REMATAR Y EL REMATE:**

a) **DESCRIPCIÓN DEL BIEN INMUEBLE:** Inmueble ubicado en el Jirón Ambo Número S/N, Sector Sub Lote 4B (Zótano), Sub Lote 4B (1er nivel), AA. HH Amauta, distrito de Amarilis, provincia y departamento de Huánuco, cuyo dominio, área, linderos y medidas perimétricas corren inscritas en la **Partida Electrónica N° 11014998** del Registro de la Propiedad Inmueble de la Zona Registral N° VIII Sede Huancayo – Oficina Registral Huánuco.

b) **CARGAS Y GRAVAMENES:**

1. **Asiento D00001 de la P.E. N° 11014998** – Registro de la Propiedad Inmueble de la Zona Registral N° VIII – Oficina Registral Huánuco, se encuentra inscrita la Constitución de Hipoteca, **Acreedor Hipotecario:** Cooperativa de Ahorro y Crédito San Francisco Ltda. N° 289 de Huánuco. **Deudor Hipotecario:** FRANKLIN JOSEPH FLORES JARAMILLO y ROSSANA HERLINDA HERRERA VERANO. Por escritura pública de fecha 20/03/2017, los propietarios han constituido primera y preferencia hipoteca sobre el inmueble materia de esta partida, hasta por la suma de S/ 310,000.00 soles en favor del acreedor. Garantiza un préstamo por la suma de S/. 275,000.00 soles.

c) **TASACION COMERCIAL:**

El valor comercial del inmueble es la suma de **QUINIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100 SOLES (S/ 520,480.00)**, según tasación obrante en autos.

d) **PRECIO BASE DEL REMATE:**

➤ **PRIMERA CONVOCATORIA:** Las dos terceras (2/3) del valor de la tasación que asciende a la suma de **TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 67/100 SOLES (S/ 346,986.67)**.

- **SEGUNDA CONVOCATORIA:** La base de la postura será las dos terceras (2/3) del valor de la tasación con reducción del 15%, ascendiendo a la suma de **DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 67/100 SOLES (S/ 294,938.67).**
- **TERCERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será las dos terceras (2/3) del valor de la tasación con reducción del 15% adicional a la cantidad que sirvió de base a la anterior subasta, ascendiendo a la suma de **DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 87/100 SOLES (S/ 250,697.87).**
- e) **OBLAJE:** El **postor** deberá oblar el 10% de la tasación en depósito electrónico judicial, en la moneda de tasación conforme al artículo 17º del Reglamento de la Ley 30229; **así como** el arancel correspondiente donde debe constar el número de expediente, juzgado y número documento nacional de identidad³.
- f) **PUBLICACION:** PROCEDASE a la **PUBLICACION EN EL PORTAL WEB DEL PODER JUDICIAL** del aviso de convocatoria respectivo conforme al artículo 15º de la Ley 30229, **FIJESE** los carteles en el local del Juzgado (periódico mural habilitado en el primer piso) y en el inmueble sub litis, para ello **DISPONGO** que la Especialista Legal, una vez quede consentida la presente resolución (por el solo transcurso del plazo) sin necesidad de expedir resolución que la declare, proceda a realizar el **REGISTRO** de la presente resolución en el sistema REM@JU y la **PUBLICACION** del aviso de convocatoria en el portal web del Poder Judicial, debiendo continuar con el

procedimiento, previniendo todos los plazos correspondientes, bajo responsabilidad.

4. **SE EXHORTA** a los postores que para participar válidamente deberán crear una casilla electrónica SINOE del Poder Judicial, asimismo, realizar el registro correspondiente en el aplicativo virtual del REM@JU, el cual se encuentra en la página web del Poder Judicial y efectuar los pagos correspondientes conforme al Cuadro de Valores de Aranceles Judiciales para el Ejercicio Gravable del año 2026.
5. Reasume funciones el señor juez a la culminación de su licencia por salud (15/04 al 04/05/2026). **NOTIFIQUESE** con las formalidades de Ley a todas las partes del proceso. -